

0001352-81.2019.8.26.0210

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... em momento posterior o Réu foi preso por tráfico.

A prova é segura em incriminar o Réu pela prática da associação para o crime de tráfico com os demais acusados que tiveram os processos desmembrados.

Neste ponto, corroborando as declarações apresentadas, em especial do delegado de polícia acima mencionado, o relatório de interceptação telefônica de fls.

395/563 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

0001352-81.2019.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001352-81.2019.8.26.0210

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Júnior de Paula Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. FELIPE JÚNIOR DE PAULA OLIVEIRA, qualificado em fls. 739, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, porque, juntamente com REGINALDO LUIZ DE SOUZA, RONALDO LUIZ DE SOUSA, RAQUEL PEREIRA DE SOUZA, RANGEL CRISTIANO ROSSETO, WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA e ELIAN JÚNIOR PEREIRA DE ANDRADE (que tiveram o processo desmembrado – cf. fls. 1.149), em data incerta abrangendo, porém, desde o mês de outubro de 2014 até a data do oferecimento da denúncia (22.07.2016), em horários e locais incertos, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria se associado para o fim de reiteradamente praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

É da inicial que o Réu teria se associado com os demais denunciados que tiveram o processo desmembrado para a prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, com divisão funcional de condutas, sendo que a ele competiria a venda para terceiros de entorpecente.

A denúncia, encartada em fls. 06/08, foi recebida em 13 de outubro de 2016 (fls. 894/896). O Réu foi citado por edital (fls. 1.129) e não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado, de forma que foram suspensos o processo e o curso do lapso prescricional (cf. fls. 1.149). Pessoalmente citado (fls. 1.441), levantaram-se as suspensões (fls. 1.444). Foi ofertada defesa prévia (fls. 1.452/1.458), rejeitada a fls. 1.464/1.466. Durante a instrução foi colhida prova testemunhal e interrogado o Acusado (fls. 1.516).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, requerendo a condenação do Acusado nos exatos termos da exordial (cf. fls. 1.531/1.536).

Por seu turno, a douta Defesa de Rangel sustentou que não houve comprovação de que ele tivesse se associado visando a prática de crime, pedindo sua absolvição e subsidiariamente, pretendeu fixação da pena afastando maus antecedentes, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 1.517/1.526, reiterada em fls. 1.544).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Está a materialidade delitiva comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 10/11, 15/18 e 190/195, autos de exibição e apreensão de fls. 12/14 e 19/21, documentos de fls. 23/154 e 344/362, relatório de investigação de fls. 395/563, além da prova oral colhida durante a persecução.

Certa a autoria contra o Réu, que em Juízo negou o teor da denúncia, asseverando que possuía amizade com os demais acusados, frequentando o estabelecimento de Raquel, confirmando que em certa oportunidade Regim lhe telefonou pedindo dinheiro que devia para Raquel, mas era relacionado à cerveja que consumia naquele comércio. Ademais, seu apelido também é Mosquito, é usuário de drogas, mas não comercializa entorpecente.

O delegado de polícia Rafael declarou que as investigações tiveram início quando, em cumprimento de mandado de prisão contra Ronaldo e Oscar, encontrando anotações com o nome do Réu, apelidado por Mosquito e, em interceptação telefônica de Reginaldo o Acusado demonstrava que vendia entorpecente no varejo, a mando de Raquel, ora prestando contas para esta, ora para Reginaldo, inclusive posteriormente sendo o Réu preso em frente ao estabelecimento de Raquel.

A policial civil Patrícia declarou, na fase judicial, que fez um relatório da

interceptação telefônica sobre este processo e que em momento posterior o Réu foi preso por tráfico.

A prova é segura em incriminar o Réu pela prática da associação para o crime de tráfico com os demais acusados que tiveram os processos desmembrados.

Neste ponto, corroborando as declarações apresentadas, em especial do delegado de polícia acima mencionado, o relatório de interceptação telefônica de fls. 395/563 apresenta em detalhes transcrições que ligam o Acusado à indigitada associação com os demais réus, podendo se observar que ele atuava na distribuição de entorpecente daquela quadrilha, que tinha como ponto de apoio o estabelecimento de Raquel (cf. fls. 509/511).

A associação é evidente.

De fato, por uma verdadeira divisão de serviço, o Acusado, juntamente com os que tiveram o feito desmembrado, participaram de uma verdadeira *societas sceleris* relacionadas ao tráfico de drogas nesta cidade, por considerável período, de forma estável, cada qual com função estabelecida, havendo o dolo de se associar para a narcotraficância.

No caso em tela, se vislumbra a reunião estável e permanente, almejando a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ressalto, de outro modo, que por não haver previsão expressa, a associação para o tráfico não é crime equiparado ao hediondo, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2º da Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou equiparado" (AgRg no HC 485.529/RS, j. 12/03/2019).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do Réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar sua pena.

O Acusado ostenta antecedentes, consistente em condenação criminal por crime de roubo, mas sem efeitos para reincidência (fls. 1.511, autos nº 0003092-84.2013.8.26.0210) e que pode ser utilizada sem risco de incorrer em *bis in idem* com a reincidência porque são processos distintos, o que demonstra personalidade voltada para a prática de condutas antissociais de gravidade e exige resposta estatal mais vigorosa, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal, promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da dupla reincidência, uma delas por tráfico de drogas (cf. fls. 1.510, autos nº 0000954-47.2013.8.26.0210 e fls. 1.512/1.513, processo nº 0004576-03.2014.8.26.0210), atingindo o patamar de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.088 (um mil e oitenta e oito) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torna-a definitiva.

O regime de cumprimento de pena, diante das condições acima mencionadas, incluindo reincidência, é o inicial fechado, vedada a conversão por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela

infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal com o mister de CONDENAR o Réu FELIPE JÚNIOR DE PAULA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.088 (um mil e oitenta e oito) dias-multa, no menor patamar, vedada a conversão por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Tendo em vista que o Acusado respondeu em liberdade este processo, não se mostra necessária aqui decretação de sua prisão cautelar, podendo aqui aguardar o julgamento em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

São devidas as custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA